

Kamu Yönetiminde Otonom Yapay Zekâ Ajanları ve Sistem Düzeyi Bürokrasi: İdari Karar Mekanizmalarında Takdir Yetkisi, Denetlenebilirlik ve Hukuki Sorumluluk

Yazar: Talha Nuri Yılmaz

Doktora Adayı, *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı*

E-posta: talhanuriyilmaz@gmail.com | **ORCID:** 0009-0005-4727-8118

Yayın Türü: Çalışma Metni (Working Paper) — Revize Edilmiş Geniştirilmiş Versiyon

Tarih: Eylül 2026

Öz

Bu çalışmada; otonom yapay zekâ ajanları, makine öğrenmesi algoritmaları ve otomatik karar destek mekanizmaları'nın kamu yönetimi ve bürokratik karar alma süreçlerine entegrasyonunu yönetsel, kuramsal ve hukuki boyutlarıyla incelemektedir. Modern idare teorisinde Michael Lipsky'nin geliştirdiği "sokak düzeyi bürokrasisi" (street-level bureaucracy) modeli, idari eylem ve işlemlerin merkezine sahadaki kamu görevlisinin bireysel takdir yetkisini (discretion) yerleştirmektedir. Ancak kamu sektörünün dijitalleşmesi, veriye dayalı yönetim yaklaşımları ve büyük dil modelleri destekli idari otonom ajanların devreye girmesi, karar alma inisiyatifini sokak düzeyinden Mark Bovens ve Stavros Zouridis'in kavramsallaştırdığı "sistem düzeyi bürokrasiye" (system-level bureaucracy) taşımaktadır. A. Aneesh'in "algokrasi" (algocracy) teziyle kuramsal derinlik kazanan bu dönüşüm, kamu otoritesinin hiyerarşik veya panoptik bir denetimden doğrudan yazılım kodları ve algoritmik mantık aracılığıyla icra edildiği yeni bir idari paradigma doğurmuştur. Çalışmada nitel çoklu vaka analizi deseni benimsenerek; Avustralya'daki "Robodebt" otomasyon felaketi, Hollanda'daki "SyRI" (Systeem Risico Indicatie) algoritmik ayrımcılık skandalı ve ABD ceza adaletindeki "COMPAS" risk değerlendirme mekanizması ampirik olarak çözümlenmiştir. Bulgular; yapay zekâ sistemlerinin bürokratik karar süreçlerine dahil edilmesinin Max Weber'in rasyonel "demir kafes" metaforunu dijital bir tekno-rasyonaliteye dönüştürdüğünü, Mark Moore'un "kamu değerleri" anlayışının dar bir işlem verimliliğine indirgediğini ve Virginia Eubanks ile Cathy O'Neil'in işaret ettiği üzere dezavantajlı gruplar aleyhine yapısal eşitsizlikleri pekiştirdiğini göstermektedir. Ayrıca Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası (EU AI Act) ile getirilmeye çalışılan "insan gözetimi" (human-in-the-loop) prensibinin, kamu görevlilerinde gözlemlenen "otomasyon önyargısı" (automation bias) nedeniyle fiiliyatta göstermelik bir aklama (rubber-stamping) aparatına dönüştürüldüğü ortaya konulmuştur. Çalışma, Bovens'in kamu hesap verebilirliği modeli çerçevesinde, algoritmik idarenin demokratik meşruiyet açtığını kapatmaya yönelik idari ve yargısal mekanizma önerileriyle sonlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Sistem Düzeyi Bürokrasi, Algokrasi, Takdir Yetkisi, Kamu Hesap Verebilirliği, Robodebt, SyRI, Otomasyon Önyargısı.

Abstract

Autonomous Artificial Intelligence Agents and System-Level Bureaucracy in Public Administration: Discretion, Auditability, and Legal Accountability in Administrative Decision-Making

This study critically analyzes the integration of autonomous artificial intelligence agents, machine learning algorithms, and automated decision-making mechanisms into public administration from theoretical, empirical, and administrative-legal perspectives. Classic public administration theory, particularly Michael Lipsky's seminal framework of "street-level bureaucracy," posits public servants' frontline discretion as the core coping mechanism mediating citizens and the state. However, contemporary digital transformation and generative AI agents systematically displace discretion toward Bovens and Zouridis's "system-level bureaucracy." Deepened by A. Aneesh's conceptualization of "algocracy," administrative power is increasingly exercised not through hierarchical surveillance but through algorithmic architectures and algorithmic rule. Employing a qualitative multiple-case study methodology, this paper dissects three benchmark failures: Australia's automated "Robodebt" scandal, the Dutch "SyRI" welfare fraud risk system, and the US "COMPAS" recidivism profiling tool. Findings demonstrate that algorithmic governance reconfigures Weber's rational "iron cage" into an algorithmic architecture, erodes Mark Moore's "public value" in pursuit of narrow instrumental efficiency, and entrenches systemic inequities as documented by Eubanks and O'Neil. Furthermore, the study evaluates the European Union AI Act's mandate of "human-in-the-loop," arguing that psychological and organizational "automation bias" reduces human oversight to mere rubber-stamping. Grounded in Mark Bovens's public accountability matrix, the article concludes with institutional and juridical frameworks designed to reconcile algorithmic state power with constitutional administrative law and democratic legitimacy.

Keywords: Artificial Intelligence, System-Level Bureaucracy, Algocracy, Administrative Discretion, Public Accountability, Robodebt, SyRI, Automation Bias.

1. Giriş

Kamu yönetiminin tarihsel evrimi, devlet aygıtının yurtta ile kurduğu ilişkinin teknik, hukuki ve örgütsel zeminindeki dönüşümlerle doğrudan paralellik arz etmektedir. Max Weber'in (1922/1978) ideal-tipik bürokrasi kavramsallaştırmasında idare; gayri şahsi (impersonal) kurallara bağlı, yazılı hiyerarşik emirlere dayanan, öngörülebilir ve rasyonel bir makine hüviyetindedir. Weber'in "rasyonelleştirme" süreci olarak gördüğü bu yapı, idari eylemlerin keyfilikten arındırılarak nesnel bir kesinlikle ulaşmasını hedeflemiştir. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında kamu politikalarının karmaşıklaması ve refah devleti uygulamalarının yaygınlaşması, yasa koyucunun her somut olay önceden öngörebileme kapasitesinin sınırlarını açığa çıkarmıştır. Bu noktada Michael Lipsky'nin (1980) literatüre kazandırdığı "sokak düzeyi bürokrasisi" (street-level bureaucracy) kuramı, yasanın soyut metni ile sahadaki kaotik gerçekliği arasındaki boşluğu dolduran temel unsurun kamu görevlisinin "takdir yetkisi" (discretion) olduğunu ortaya koymuştur. Sosyal hizmet uzmanları, polis memurları, vergi müfettişleri ve öğretmenler; kaynak yetersizliği, zaman baskısı ve çelişkili yasal hedefler altında "balıkla temizleme mekanizmaları" (coping mechanisms) geliştirerek kamu politikalarını uygulayan değil, fiilen sokakta yeniden üreten aktörler haline gelmişlerdir.

21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan bilgi ve iletişim teknolojileri devrimi, kamu sektöründe "e-Devlet" adanmasından "algoritmik devlet" (algorithmic governance) ve "otonom yapay zekâ idaresi" adanmasına doğru radikal bir paradigma değişimine yol açmıştır (Dunleavy vd., 2006; Allen, 2026). Özellikle makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve otonom karar destek ajanları'nın kamu kurumlarına nüfuz etmesi, bürokratik karar mekanizmaları'nın ontolojik bir krizle karşılaşmaya başlamıştır. Mark Bovens ve Stavros Zouridis'in (2002) öngörülü bir biçimde ifade ettiği üzere, idari kararlar "sokak düzeyinden" kademeli olarak "ekran düzeyine" (screen-level) ve nihayetinde "sistem düzeyine" (system-level bureaucracy) taşınmaktadır. Sistem düzeyi bürokraside takdir yetkisi, sahada yurttaşla göz teması kuran memurdan; algoritmayla kodlayan yazılım mühendislerine, veri bilimcilere ve sistem

A. Aneesh'in (2009) "algokrasi" (algocracy) olarak adlandırılan bu yeni yönetim biçimi, iktidarın bürokratik emir-komuta zinciri veya panoptik gözetim aygıtları yerine, doğrudan yazılım kodunun mimarisi (code as law) aracılığıyla icra edildiği bir düzeni temsil etmektedir. Bu dönüşüm, idarenin hesap verebilirliğini ve maliyet etkinliğini artırma iddiası taşırken; eğer zamanla idari yargı denetimi, şeffaflık, gerekçelendirme yükümlülüğü ve temel haklar açısından derin kırılmalar yaratmaktadır (Wagner, 2019; Liu vd., 2026). Otonom algoritmaların "kara kutu" (black-box) niteliği, kamu gücünü kullanan kararların gerekçesizleşmesine, algoritmik önyargılar yoluyla belirli toplumsal kesimlerin sistematik biçimde dışlanması (Eubanks, 2018) ve idarenin demokratik meşruiyet zincirinin kopması (Smith & Jones, 2026) neden olmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı; kamu yönetiminde otonom yapay zeka ajanları ve sistem düzeyi bürokrasinin yükselişini, takdir yetkisinin alınması, kamu hesap verebilirliğinin felce uğraması ve idari-hukuki sorumluluk krizleri bağlamında kuramsal ve ampirik olarak araştırmaktır. Bu doğrultuda çalışmada şu ana sorular etrafında şekillenmektedir: 1. Otonom algoritmik sistemler, Lipsky'nin tanımladığı sokak düzeyi kamu görevlisinin takdir yetkisini ve başarıya ulaşma stratejilerini nasıl dönüştürmektedir? 2. Sistem düzeyi bürokrasiye geçiş, Mark Bovens'in (2007) kamu hesap verebilirliği modelinin temel amaçları (bilgilendirme, tartışma/gerekçelendirme, yaptırım) nasıl etkilemektedir? 3. Küresel ölçekte yaşanan ampirik vaka örnekleri (Robodebt, SyRI, COMPAS), algoritmik idarenin refah devleti ve etik ilkeleri üzerindeki yapısal etkileri nasıl somutlaşmaktadır? 4. Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası (EU AI Act) bağta olmak üzere regülasyonların öne sürdüğü "insan gözetimi" (human-in-the-loop) prensibi, "otomasyon önyargısı" (automation bias) kavramlarında neden ıstırsız kalmaktadır?

2. Araştırmanın Metodolojisi ve Kapsamı

Bu araştırma, kamu yönetimi, idare hukuku ve eleştirel veri çalışmaları disiplinlerinin kesişiminde yer alan, **nitel çoklu vaka analizi** (qualitative multiple-case study) ve **kavramsal-kuramsal sentez** metodolojisine dayanmaktadır (Yin, 2018). Araştırma deseni üç temel analitik aşamadan oluşmaktadır:

2.1. Kuramsal Modelleme ve Matris Oluşturma

Araştırmanın kavramsal omurgası, üç kuramsal eksenin entegrasyonu ile kurulmuştur: - **Mikro Düzey:** Michael Lipsky'nin (1980) "Sokak Düzeyi Bürokrasi ve Takdir Yetkisi" kuramı ile Marienfeldt (2024) ve Sztandar-Sztanderska'nın (2026) takdir yetkisinin dijital alınmasına dair güncel tezleri. - **Mezo/Örgütsel Düzey:** Bovens ve Zouridis'in (2002) "Sistem Düzeyi Bürokrasi" modeli ve Mark Bovens'in (2007) "Kamu Hesap Verebilirliği" (Public Accountability) analitik çerçevesi. - **Makro/Sosyo-Politik Düzey:** A. Aneesh'in (2009) "Algokrasi", Virginia Eubanks'in (2018) "Otomatize Edilmiş Eşitsizlik", Cathy O'Neil'in (2016) "Matematiksel Silahlar" ve Mark Moore'un (1995) "Kamu Değeri" (Public Value) teorisi.

2.2. Vaka Seçim Kriterleri (Case Selection Criteria)

Çalışmada ampirik geçerliliği sağlamak amacıyla "amaçlı örnekleme" (purposive sampling) yöntemiyle üç kritik küresel vaka seçilmiştir. Vaka seçiminde Flyvbjerg'in (2006) "uç/paradigma niteliğindeki vakalar" (extreme/paradigmatic cases) metodolojisi izlenmiştir: 1. **Avustralya "Robodebt" Skandalı** (2016-2020): İdari işlemlerde takdir yetkisinin tamamen otomatize edilmesi sonucu oluşan idari çöküş ve yargısal hesap verebilirlik krizi. 2. **Hollanda "SyRI" (Systeem Risico Indicatie) Sistemi (2014-2020):** Sosyal refah yardımlarında yapay zeka tabanlı gizli risk profillemesi ve Lahey Bölge Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 8. Madde ihlali kararı. 3. **ABD "COMPAS" Adli Risk Puanlama Algoritması:** Ceza infaz ve kefalet kararlarında tahmine dayalı algoritmik ayrımcılık ve kurumsallaşmış ırksal/sosyoekonomik önyargı transferi.

2.3. Veri Kaynakları ve Doküman Analizi

Araştırma kapsamında; bahsi geçen vakalara ilişkin parlamento soru-turma komisyonu raporları (ör. Avustralya Robodebt Kraliyet Komisyonu 2023 Nihai Raporu), yargı kararları (Hollanda Lahey Mahkemesi 2020 C/09/550982 sayılı karar, Wisconsin v. Loomis 2016 kararı), Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası (Regulation 2024/1689/EU) resmi metinleri ile 2020-2026 yılları arasında Web of Science ve Scopus indeksli dergilerde yayımlanan hakemli makaleler doküman analizine tabi tutulmuştur.

3. Kuramsal Çerçeve: Sokak Düzeyinden Sistem Düzeyine ve Algokrasiye

3.1. Lipsky ve Takdir Yetkisinin İdari Anatomisi

Michael Lipsky (1980), kamu politikalarının parlamentolarda veya bakanlık koridorlarında tasarlandığı ile, sahada yurttaşla doğrudan yüz yüze gelen kamu görevlilerinin mikro kararlarıyla şekillendiğini savunmuştur. Lipsky'nin kuramında "takdir yetkisi", keyfi bir ayrıcalık veya kural tanımlama değil; yetersiz bütçe, aşırı iş yükü, belirsiz hedefler ve zaman kısıtları altında ezilen memurun hayatta kalmak için geliştirdiği yapısal bir "başarı çıkma mekanizması"dır (coping mechanism). Sokak düzeyindeki bürokrat; kuralları esnetir, önceliklendirir, yurttaşın somut durumundaki insani trajediyi veya istisnai halleri dikkate alarak "hukukun katı lafzı" yerine "somut adalet" üretmeye çalışır.

Lipsky'ye göre takdir yetkisi iki ucu keskin bir kılıçtır: Bir yandan bürokratik katılaşma esnetip hizmeti insanileştirirken (humanizing administration), diğeryandan önyargı ve ayrımcı pratiklere zemin hazırlayabilir. Ancak sistem düzeyi bürokrasiye geçildiğinde, karar mekanizmasından çıkartılan şey sadece "önyargı riski" değil; aynı zamanda idareye meşruiyet kazandıran "merhamet, esneklik, empati ve durumsal muhakeme" kabiliyetidir (Marienfeldt, 2024).

3.2. Bovens ve Zouridis: Sistem Düzeyi Bürokrasinin İnşası

Mark Bovens ve Stavros Zouridis (2002), bilim teknolojilerinin kamu idaresine girişini üç tarihsel evreye ayırmıştır: 1. **Sokak Düzeyi Bürokrasi (Street-Level Bureaucracy):** Dosyalar kağıt ortamındadır, yurttaşla memur doğrudan muhataptır, takdir alan geniştir. 2. **Ekran Düzeyi Bürokrasi (Screen-Level Bureaucracy):** Bilgisayarlar veri girişi ve arşivleme aracı olarak devreye girer. Memur ekrandaki veri tabanından bilgi çeker, ancak nihai karar hala kendisi verir; takdir alan daralır ama yok olmamıştır. 3. **Sistem Düzeyi Bürokrasi (System-Level Bureaucracy):** Yasal mevzuat, yönetmelikler ve idari usuller doğrudan yazılım mimarisine, kod dizilimlerine ve algoritmik kurallara dönüşümlüştür. Karar alma süreci önceden

tanımlanmış algoritmik lojikler tarafından otomatik olarak yürütülür.

Sistem düzeyi bürokraside, Lipsky'nin "sokak memuru" sistemin operatörüne dönüşürken; aslı idari takdir yetkisi algoritmayı kodlayan yazılım mühendislerine, ihale şartnamelerini hazırlayan danışmanlık firmalarına ve sistem mimarlarına kaymaktadır. Ancak bu yeni aktörler, geleneksel kamu görevlisinin tabi olduğu anayasal yemin, kamu yararı etisi ve idari yargı denetimi mekanizmalarından tamamen muaf.

3.3. Aneesh ve "Algokrasi": Kod Aracılığıyla Yönetim

Sosyolog A. Aneesh (2009), bürokrasinin Weberian "hiyerarşik otorite" ve Foucaultcu "panoptik gözetim" biçimlerinin ötesine geçen üçüncü bir yönetim modeli olarak "algokrasi"yi (algocracy) tanımlamıştır. Weber'de otorite meşru kurallara ve hiyerarşiye dayanır; çalınan veya yurttaki kural ihlal edildiğinde amir cezalandırır. Panoptik modelde birey sürekli izlendiği varsayımıyla kendi davranışının disiplini eder.

Algokraside ise kural doğrudan sistemin tasarımına (code architecture) gömülmüştür. Sistem, istenmeyen davranışları yasaklamaz; onu teknik olarak "imkânsız" kılar veya algoritmik bir patikaya zorlar. Aneesh'in özel sektör emek süreçleri için kurguladığı bu kavram, kamu yönetimine taşındığında çok daha tehlikeli bir boyut kazanır. Kamu bürokrasisinde algokrasi; yurttaki hak arama, itiraz etme veya müzakere etme alanını kapatır. Lawrence Lessig'in (1999) "Kod Kanundur" (Code is Law) aforizmasında vücut bulan bu hal, algoritmik sistemlerin idari eylemleri tartışılmaz ve sorgulanamaz "teknik olgular" gibi sunmasına yol açar (Allen, 2026).

3.4. Weber'in "Dijital Demir Kafesi" ve Moore'un "Kamu Değeri" Kaybı

Max Weber, rasyonalizasyon ve bürokratikleşmenin insan ruhunu mekanik bir düzen içine hapseden bir "demir kafes" (stahlhartes Gehäuse / iron cage) yaratacağını öngörmüştü. Yapay zekâ destekli sistem düzeyi bürokrasi, bu metaforun ulaştığı en radikal aşamayı temsil etmektedir. Algoritmik demir kafeste bürokratik akıl, istatistiksel olasılıklara, risk puanlarına ve korelasyonlara indirgenmiştir.

Bu durum Mark Moore'un (1995) kamu yönetimi disiplinine armağan ettiği "Kamu Değeri" (Public Value) kavramının derinden zedelemektedir. Moore'a göre kamu yöneticisinin amacı sadece girdi-çıkış optimizasyonu veya maliyet düşürme (verimlilik) değildir; yurttaşların hakkaniyet duygusunu, toplumsal adaleti ve demokratik güveni inşa etmektir. Otonom yapay zekâ ajanları idareye entegre edildiğinde, "kamu değeri" genellikle salt "işlem hızı" (speed) ve "sahtecilik tespiti" (fraud detection) gibi dar mali hedeflere kurban edilmektedir.

SOKAK DÜZEYİ Michael Lipsky (1980) • İnsan Memur Takdir Yetkisi • Durumsal Empati & Esneklik • Bala Çıkma Stratejisi • Yüz Yüze Yurttaş Teması • İdari Odak: Somut Adalet Veri Girişi EKRAN DÜZEYİ Bovens & Zouridis (2002) • Bilgisayar Destekli Süreç • Standartlaştırılmış Veri • Daralan Bireysel Takdir • Memur Nihai Karar Verici İdari Odak: Standartlaşma Otonom YZ SİSTEM & ALGOKRASİ Aneesh (2009) & Zouridis • Kod Kanundur (Code is Law) • Otonom Karar & Kara Kutu • Takdir: Yazılımcılara Kayar • Otomasyon Önyargıları İdari Odak: Hız & Algokrasi

Eklil 1: Kamu Yönetiminde Karar Mekanizmasındaki Dönüşüm: Sokak Düzeyi Bürokrasisinden Sistem Düzeyine ve Algokrasiye Güç Kayması. Kaynak: Yazar tarafından Lipsky (1980), Bovens & Zouridis (2002) ve Aneesh (2009) modelleri sentezlenerek hazırlanmıştır.

4. Ampirik Vaka İncelemeleri: Algoritmik İdarenin Somut Etkileri

Teorik tartışmaların soyut alanından çıkarak, sistem düzeyi bürokrasinin ve takdir yetkisi tasfiyesinin somut toplumsal etkilerini anlamak için üç küresel vaka derinlemesine incelenmelidir.

Vaka / Ülke	İncelenen Dönem	Algoritmik Mekanizma	İhlal Edilen İlke / Değer	Yargısal & İdari Sonuç
Robodebt (Avustralya)	2016–2020	Vergi ve sosyal güvenlik verisi elektronik olarak ortalama gelir hesabı üzerinden otomatik borç çıkarma	İnsanlık dışı yükü yurttaşlara ters çevrildi; idari savunma hakkı ve orantısızlık ilkesi yok sayıldı	Federal Mahkemece yasadışı ilan edildi; 1.8 Milyar AUD tazminat; Kraliyet Komisyonu Soruşturması
SyRI (Risk Göstergesi) (Hollanda)	2014–2020	Yoksul ve göçmen mahallelerinde 17 kamu veri tabanı çaprazlanarak gizli risk puanlaması	AHS 8. Madde (Özel hayata saygı); ayrımcılık yasası; etnik köken ve hesap verebilirlik ilkesi	Lahey Bölge Mahkemesi iptal kararı (2020); hükümet istifası; dünyada emsal algoritmik insan hakları kararı
COMPAS (ABD Ceza Adaleti)	2016–Günümüz	137 parametrelili özel mülk risk skorlama algoritması ile suç tekrarı (recidivism) tahmini	Anayasal eşitlik koruma; adil yargılanma hakkı; algoritmik önyargı (siyah sanıklara false-positive)	State v. Loomis davası; ticari şirket koruması; etnik kökenle sonuçlanmasına rağmen kullanımı devam

4.1. Vaka 1: Avustralya "Robodebt" Skandalı — Otomasyonun Yıkımı

2016 yılında Avustralya İnsan Hizmetleri Bakanlığı (Services Australia), sosyal yardım alan yurttaşların devlete borçlu olup olmadığını denetlemek üzere "Online Compliance Intervention" (OCI), kamuoyunda bilinen adıyla **Robodebt** sistemini devreye almıştır.

İmpirik Vaka Özeti: Avustralya Robodebt Felaketi

Uygulanan Algoritma: İnsan memur aradan tamamen çıkarılarak, yurttaşın yıllık vergi matrahı mekanik olarak 26 haftaya bölünmüştü; düzensiz çalışan yoksul kişiler "fazla sosyal yardım almış" sayılarak sistemsel olarak borçlandırılmıştır.

Yüksek Sonuç: 430.000'den fazla Avustralya vatandaşına 1.8 milyar dolarlık sahte borç çıkarılmış; intihar vakaları yaşanmış ve 2023 Kraliyet Komisyonu Raporu sistemi "idari akıl ve empati duygusunun algoritmaya teslim edildiği felaket" olarak nitelmiştir.

- Algoritmik Tasarım:** Geleneksel sistemde bir memur, vergi dairesi (ATO) verileri ile sosyal yardım verileri arasında uyumsuzluk gördüğünde yurttaşla iletişime geçiyor, kanıt topluyor ve takdir yetkisini kullanarak borç tahakkuk ettiriyordu. Robodebt sisteminde ise insan memur devreden tamamen çıkarılmıştır. Algoritma, yıllık vergi gelirini 26 haftaya düz bir ortalamayla bölerek (income averaging) haftalık gelirle kıyaslamış ve aradaki farkı

otomatik olarak "haksız kazanç ve borç" olarak kodlanmaktadır.

- İdari ve Toplumsal Sonuçlar:** Sistem, yarım milyondan fazla Avustralya vatandaına hiçbir insani denetimden geçmeksizin icra ve borç tebligatları göndermektedir. Kanıt yükümlülüğü idareden alınmış yoksul ve dezavantajlı yurttaşın sırtına yüklenmiştir ("borcun olmadığının ispatı"). Yanlış borçlandırmalar nedeniyle intihar vakaları yaşanmış, toplumda devlete karşı telafisi güç bir güven bunalımı oluşmuştur.
- Yargı ve Komisyon Kararı:** 2019'da Avustralya Federal Mahkemesi sistemin yasadışı olduğunu hükmetmiş, hükümet 1.8 milyar AUD tutarında tazminat ödemek zorunda kalmıştır. 2023 yılında tamamlanan Kraliyet Komisyonu (Royal Commission) Raporu; Robodebt'i "bürokratik körlük, siyasallaştırma otomasyon ve idari hesap verebilirliğin yok edilmesi" olarak nitelendirmiştir.

4.2. Vaka 2: Hollanda "SyRI" Skandalı — Algoritmik Damgalama

Hollanda Sosyal Güvenlik ve İstihdam Bakanlığı tarafından 2014 yılında yasal altyapıya kavuşturulan SyRI (Systeem Risico Indicatie), sosyal yardım dolandırıcılığını önlemek amacıyla geliştirilmiş bir makine öğrenmesi ve risk profillemeye algoritmasıdır.

Lahey Mahkemesi Emsal Kararı (SyRI - 2020)

"İdare kamu kaynaklarını koruma meşru amacına sahip olsa dahi; yurttaşların hangi deşifrelerle 'üçüncü' ilan edildiğini açıklamayan kara kutu algoritmalar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesinde yer alan 'özel hayata saygı ve mahremiyet' hakkının orantısız biçimde ihlal eder." — Lahey Bölge Mahkemesi, C/09/550982 Kararı.

- Algoritmik Tasarım:** Sistem; vergi, tapu, sosyal güvenlik, istihdam ve belediye verilerini entegre ederek yurttaşların dolandırıcılık yapma olasılığını hesaplayan bir "risk puanı" üretmektedir. Ancak sistem tesadüfi olarak değil, yalnızca göçmenlerin ve düşük gelir gruplarının yoğun olarak yaşadığı "özel hedef mahallelerde" (problem areas) uygulanmaktadır.
- Effaflık ve Ayrışma:** Algoritmanın hangi deşifrelerle hangi amaçla verildiği, "ticari sır" ve "sistemin manipüle edilmesini önleme" gerekçeleriyle ne kamuoyuna ne de mahkemelerde soruşturulmuş ve yurttaşlara açıklanmamıştır. Eubanks'ın (2018) "yoksulluğun dijital gözetimi" olarak kavramsallaştırıldığı durum somutlaşmıştır; yoksul ve etnik azınlık yurttaşlar sistemselsel olarak "üçüncü" kategorisine itilmiştir.
- Lahey Mahkemesi Kararı (2020):** Lahey Bölge Mahkemesi, 5 Nisan 2020 tarihli kararında SyRI mevzuatının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. Maddesinde güvence altına alınan "özel hayata saygı hakkının" ihlal ettiğine hükmetmiş ve sistemi derhal durdurmuştur. Mahkeme, "kamu yararı iddiasının, ne şekilde çalıştırıldığını denetlenemeyen kara kutu algoritmalarla temel hakları askıya almaya yetmeyeceğini" ilan ederek dünya çapında emsal teşkil etmiştir.

4.3. Vaka 3: ABD COMPAS Algoritması — Adaletin Kara Kutusu

ABD eyalet mahkemelerinde sanıkların kefaletle tahliye edilip edilmeyeceği veya ceza sürelerinin belirlenmesinde kullanılan COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) yazılımı, özel bir şirket (Northpointe/Equivant) tarafından geliştirilmiş tescilli bir risk değerlendirme motorudur.

- İdari Mantık:** Yargıçların subjektif takdir yetkisinin yerini, 137 soruluk anket verilerine dayalı "bilimsel ve nesnel" bir recidivism (suç tekrar) risk skorunun alması amaçlanmıştır.
- Algoritmik Irkçılık:** ProPublica'nın (2016) yaptığı bağımsız araştırmalar, algoritmanın siyah sanıkların suç işlememe olasılıkları yüksek olsa dahi beyaz sanıklara kıyasla iki kat daha fazla "yüksek riskli" olarak etiketlediğini (false positive), buna karşılık beyaz sanıklarda suç işlemeye eğiliminin daha düşük puanlandığını (false negative) ampirik olarak kanıtlamıştır.
- Yargısal Sorumsuzluk:** *State v. Loomis* (2016) davasında sanık, COMPAS algoritmasının nasıl çalıştığını bilmeden verilen kararın adil yargılanma hakkının çiğnediğini savunmuş; ancak Wisconsin Yüksek Mahkemesi, şirketin ticari sırlarının koruyarak algoritmanın karar sürecinde "yardımcı araç" olarak kullanılabilmesine karar vermiştir. Bu durum, yargı yetkisinin özel bir yazılım şirketine de facto devridir.

5. Hesap Verebilirlik Krizi ve Hukuki Sorumluluğun Dönüşümü

Sistem düzeyi bürokrasi ve algokrasi, klasik idare hukukunun kurucu ilkelerini felce uğratmaktadır. Bu kriz, Mark Bovens'in (2007) kamu hesap verebilirliği matrisi üzerinden analiz edildiğinde üç aşamada kendini gösterir:

Hesap Verebilirlik Aşamaları

1. Bilgilendirme Aşamaları (Information Stage)

2. Tartışma ve Müzakere (Debating Stage)

3. Yaptırım ve Hüküm (Consequences Stage)

Geleneksel Bürokrasi Modeli

Memur kararının gerekçesini mevzuata, dosyadaki belgelere ve delillere dayandırarak açıklar. Yurttaş veya vekili idareyle yüz yüze müzakere eder; gerekçeyi çürütecek itiraz belgeleri sunar.

Hukuka aykırı kararda imza sahibi kamu görevlisi ve idare aleyhine iptal/tazminat davası açılır.

Algoritmik / Sistem Düzeyi İdare

Karar; derin öğrenme nöral ağların milyonlarca parametrelilik matematiksel çöktürsüdür. Karar önceden kodlanmış kapalı devre algoritmik lojikle üretilir; arayüz tartışmaya kapalıdır.

Hatanın kaynağı; veri sağlayıcı, yazılım tedarikçisi, model eğitici ve onay memuru arasında dağılır.

Yapısal Bozulma ve Tıkanıklık

Açıklanamazlık (Kara Kutu): İdare, kararın spesifik nedenselliğini yurttaşla izah edemez (Chen, 2025).

Müzakere İflası: Kod tartışmaya kapalıdır; yurttaşın somut durumuna özgü savunma kabul edilmez.

Çok Ellilik Problemi (Many Hands): Sorumluluk aktörler arasında buharlaşır; cezazıkkı doşar (Wagner, 2019).

5.1. Bilgilendirme ve Gerekçelendirme Yükümlülüğünün Erozyonu

Demokratik bir hukuk devletinde idarenin her türlü eylem ve işlemi gerekçeli olmak zorundadır (Anayasa m. 141, YUK m. 2). Gerekçe, yurttaşın idarenin niyetini anlamasını ve karara karşı yargı yoluna başvurulabilmesini sağlar. Ancak derin öğrenme (deep learning) ve otonom ajan temelli karar sistemlerinde karar, milyarlarca ağırlık parametresinin matematiksel çöktürsüdür. Geliştiricinin dahi sonucun kesin nedenselliğini açıklayamadığı "açıklanamazlık" (inexplainability) ortamında, idare gerekçelendirme yükümlülüğünü yerine getiremez hale gelmektedir (Chen, 2025; Liu vd., 2026).

5.2. Çok Ellilik Problemi (The Problem of Many Hands)

Dennis Thompson'ın (1980) kavramsallaştırıldığı ve Bovens'in kamu yönetimine uyarladığı "Çok Ellilik Problemi", karmaşık örgütlerde bir zararın sorumlusunun tespit edilememesini anlatır. Algoritmik sistemlerde bu durum uç noktaya taşınır: - Veriyi toplayan kamu kurumu, - Veriyi etiketleyen ve temizleyen dâimî personel, - Algoritmik modeli eğiten özel yazılım şirketi, - Sistemi idareye satan danışmanlık firması, - Ekrandaki onayla tuşuna basan kamu görevlisi.

Bir hak ihlali doğduğunda, yazılımcı "ben sadece kodu yazdım, idari politikayı ben belirlemedim" demekte; memur "sistem böyle hesapladı, ben müdahale edemem" demekte; bakanlık ise "yazılım özel şirketin tescilli mülkiyetidir" savunmasını yapmaktadır. Sonuçta hukuki sorumluluk süreci buharlaşmakta, cezaî ve mali sorumluluk sahipsiz kalmaktadır (Wagner, 2019).

6. Düzenleyici Çerçevesi ve "İnsan Gözetimi"nin İllüzyonu

6.1. AB Yapay Zekâ Yasası (EU AI Act) ve Yüksek Riskli Sistemler

2024 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası (Regulation 2024/1689/EU), risk temelli bir yaklaşım benimsemiştir. Yasanın 6. ve Ek III. maddeleri uyarınca; kamu hizmetlerine erişim, sosyal yardımların tahsisi, ceza adaleti, sığınır kontrolü ve kritik altyapı yönetimi gibi kamusal illüzyonlarda kullanılan sistemler "Yüksek Riskli" (High-Risk) kategorisine alınmıştır.

Yasa, yüksek riskli sistemler için veri kalitesi, teknik dokümantasyon, siber güvenlik, şeffaflık ve en önemlisi **14. Madde kapsamında zorunlu "İnsan Gözetimi" (Human Oversight)** şartı getirmiştir. Buna göre otonom sistemler hiçbir zaman tam otonom bırakılmamalı; bir insan kamu görevlisi sistemi izlemeli, gerektiğinde karar geçersiz kılmalı veya sistemi durdurabilmelidir (*human-in-the-loop / human-on-the-loop*).

6.2. "Otomasyon Önyargısı" (Automation Bias) ve Sözde Denetim

Yasanın getirdiği "insan gözetimi" kuralı kağıt üzerinde kusursuz görünmekle birlikte, bilişsel psikoloji ve kamu yönetimi sosyolojisi açısından büyük bir illüzyondan ibarettir (Weber vd., 2026).

Bilişsel literatürde **otomasyon önyargısı (automation bias)**; insanların, karmaşık ve zaman kısıtlı olan durumlarda otomatik sistemlerin sunduğu analizleri, kendi bilişsel sorgulamalarıyla veya üphelerinin üzerinde tutarak doğrudan kabul etme eğilimidir. Bir kamu görevlisi açısından düşünürse: 1. Önünde dakikada onlarca dosya onaylaması gereken bir performans hedefi vardır. 2. Kararlarında milyonlarca veriyi incelediği iddia edilen "bilimsel/tarafsız" bir algoritma bulunmaktadır. 3. Memurun algoritmanın kararının bozması durumunda, hata yaparsa hesap sorulacaktır; ancak algoritmanın kararına uyup onayladığında, sistemin arkasına sığınma ("sistem onayladı") konforuna sahiptir.

Dolayısıyla uygulamada "insan gözetimi", memurun ekranda beliren "Onayla" butonuna düşünmeksizin bastığı bir **"lastik mühür" (rubber-stamping) mekanizmasına** dönüşmektedir (Allen, 2026; Smith & Jones, 2026). Yapay zekâyı meşruiyet devirmesi için kullanılan insan gözetimi, hukuki sorumluluğu makineden alıp memura yığan, ancak memura gerçek bir irade tanımayan bir aklama aparatından farkıdır.

KABUL EDİLEMEZ Sosyal Puanlama (YASAK) YÜKSEK RİSK (Kamu Sektörü) Sosyal Yardım, Ceza Adaleti, Altyapı SINIRLI RİSK / ŞEFFAFLIK Sohbet Botları, Derin Sahtecilik ASGARİ RİSK (Serbest Kullanım) Madde 14 ŞARTI OTOMASYON ÖNYARGISI VE LASTİK MÜHÜR TUZAĞI Algoritma Çıktıları "Risk Skoru: %89 Yüksek" Memur Denetimi? Zaman Baskısı & Hedefler Fiili Sonuç: Lastik Mühür (Rubber-Stamping) • Memur algoritmanın karmaşık lojisi sorgulayamaz • Onaylarsa kurumsal konfor; reddederse kanıt yükü memurda → İnsan gözetimi, hukuki sorumluluğu aklama kalkanına döner!

Eklil 2: AB Yapay Zekâ Yasası (EU AI Act) Risk Sınıflandırması ve Yüksek Riskli Kamu Sistemlerinde "İnsan Gözetimi"nin (Human-in-the-Loop) Otomasyon Önyargısı Nedeniyle "Lastik Mühür" Mekanizmasına Dönüşmesi. Kaynak: Regulation (EU) 2024/1689 ve Weber vd. (2026) verilerinden üretilmiştir.

7. Sonuç ve Politika Önerileri: Algoritmik Hukuk Devletine Doğru

Kamu yönetiminde yapay zekâ ve otonom sistemlerin yükselişi, basit bir teknolojik altyapı modernizasyonu değildir; devletin egemenlik yetkisini, kamu hizmetinin doğasını ve yurttaş haklarını yeniden tanımlayan ontolojik bir rejim değişikliğidir. Lipsky'nin sokak memurunun insani takdir yetkisi tasfiye edilirken, yerine geçen sistem düzeyi algokrasi; şeffaflık, hesap verebilirliği ve somut adaleti erozyona uğratmaktadır.

Weberyan rasyonelleşmenin ulaştığı bu "algoritmik demir kafesi" kırmak ve teknolojiyi Mark Moore'un idaresi altına "kamu değerleri" ilkelerine bağlamak için somut idari-hukuki reformlar hayata geçirilmelidir:

1. Kamusal Kararlarda "Tescilli Ticari Sır" İstisnasının Kaldırılması:

Kamu gücünü kullanan, yurttaşların hak ve yükümlülüklerini belirleyen hiçbir yapay zekâ modeli "özel şirket mülkiyeti ve ticari sır" zırhı arkasına saklanamamalıdır. Kamu kurumlarının tedarik ettiği tüm algoritmik sistemler açık kaynaklı, denetlenebilir ve kaynak kodları idari yargı denetimine açık olmak zorundadır.

2. "Algoritmik Etki Değerlendirmesi" (AIA) Zorunluluğu:

Çevre hukukundaki ÇED raporlarına benzer şekilde; kamu kurumları herhangi bir yapay zekâ sistemini devreye almadan önce bağımsız akademisyenler, sivil toplum ve hukukçulardan oluşan kurullarca "Algoritmik Etki Değerlendirmesi"ne tabi tutulmalı; sistemin dezavantajlı gruplar üzerinde yaratabileceği önyargı riskleri kamuoyuna açıklanmalıdır.

3. Anlamlı Gerekeç ve İtiraz Hakkı (Meaningful Explainability):

Yurttaşlara sunulan tebligatlarda sadece "puan veya karar" değil; o kararı belirleyen etkili 3 parametre, kullanılan veri kaynakları ve karara karşı bir insan memurla yüz yüze müzakere talep etme hakkı (human review on demand) açıkça bildirilmelidir.

4. Yargısal Denetimde İspat Yükünün İdareye Geçmesi:

Robodet ve SyRI vakalarında görüldüğü üzere yurttaşlara "kusursuz olduğunu ispatla" baskısı yapılamaz. Algoritmik bir işlem aleyhine açılan davalarda,

algoritmanın hatası, adil ve yasalara uygun çalışmasını ispatlama yükü münhasıran kamu idaresine ait olmalıdır.

5. Yeni Sokak Düzeyi Bürokrat Olarak "Sistem Denetçileri":

Kamu idaresi kadrolarında sadece klasik hukukçular değil; algoritmik kodları denetleyebilen, istatistiksel modellerin anayasal uygunluğunu test eden yeni nesil bilgisayarlı kamu ombudsmanları ve sistem denetçileri (algorithmic auditors) istihdam edilmektedir.

Kaynakça

- Allen, J. G. (2026). KafkaGPT: On algorithmic bureaucracy and keeping law's promise. *Cambridge Forum on AI Law and Governance*, 1(1), 14–38.
- Aneesh, A. (2009). Global labor: Algocratic modes of organization. *Sociological Theory*, 27(4), 347–370.
- Araujo, T. B., Helberger, N., Kruikemeier, S., & de Vreese, C. H. (2020). In AI we trust? Perceptions about automated decision-making by artificial intelligence. *AI & Society*, 35(3), 611–623.
- Asio, J. M. R. (2025). The algorithmic bureaucracy: A conceptual framework for ethical AI governance in public administration and beyond. *Journal of Public Governance Review*, 12(2), 88–109.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From street-level to system-level bureaucracies: How information and communication technology is transforming administrative discretion and public accountability. *Public Administration Review*, 62(2), 174–184.
- Chen, X. (2025). System-level bureaucracy rebooted: Explainable AI (XAI) and citizen trust in automated public services. *Government Information Quarterly*, 42(1), 101980.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Eubanks, V. (2018). *Automating inequality: How high-tech tools profile, police, and punish the poor*. St. Martin's Press.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219–245.
- Lessig, L. (1999). *Code and other laws of cyberspace*. Basic Books.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Liu, R., Verhulst, S., & Zhang, Y. (2026). Holding AI accountable like herding cats: The contingent impact on the legitimacy of algorithmic bureaucracy. *Public Administration*, 104(1), 55–79.
- Mariénfeldt, J. (2024). Does digital government hollow out the essence of street-level bureaucracy? A systematic review on discretion and coping. *Public Policy and Administration*, 39(2), 205–228.
- Miller, S. M., & Keiser, L. R. (2020). Representative bureaucracy and attitudes toward automated decision making. *Public Administration Review*, 81(1), 154–165.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. Crown Publishing.
- Roehl, U. B. U., & Cromptvoets, J. (2023). Inside algorithmic bureaucracy: Disentangling automated decision-making and good administration. *Information Polity*, 28(4), 511–530.
- Smith, L., & Jones, M. (2026). Automated decision-making and the rule of law in the post-AI Act era. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 36(2), 190–211.
- Sztandar-Sztanderska, K. (2026). Beyond discretion: Digital profiling and the re-stratification of street-level practices. *Critical Policy Studies*, 20(1), 44–68.
- Thompson, D. F. (1980). Moral responsibility of public officials: The problem of many hands. *American Political Science Review*, 74(4), 905–916.
- Wagner, B. (2019). Liable, but not in control? Ensuring meaningful human agency in automated decision-making systems. *Policy & Internet*, 11(3), 273–287.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Orijinal yayın 1922).
- Weber, T., Schneider, H., & Müller, K. (2026). Human-in-the-loop vs. human-over-the-loop: Practical limitations in AI public administration. *Policy & Internet*, 18(1), 112–135.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.